

עין משפט
גד מצוה

כה:

משום דעד השתא איירי בהשלת הורג ורובע מסיק לה והורג נמי לא משום שנאה פסיל ליה התם אלא אמר רבינו יצחק דמיפסל משעה שנעשה טרפה דטרפה פסול להעיד כדאמר^(א) בסנהדרין (דף עמ. וסז) וה"ר יוסף מאורליני^(ב)ש מפרש דפריך מהרוג ונרצע שיצילו כשהם קרובים להורג ורובע וקשה לר"י דאין ה"ג דנהי דבהרוג ליכא למימר דאין ה"ג שיציל דהרי חייב הכחוז מכה אציו מ"מ מנרצע מאי פריך וכי"ת נגרצע נמי דהא דרשין בסנהדרין (דף נד.) ערות אצין ממש שרצעו ה"מ לעינן כרת אצל מיתה לא אשכחן: **רַבָּא** אמר **אדם קרוב אצל עצמו**. הקשה ר' יצחק בן אברהם דנפרק שני דכחוצות (דף יח: וסז) מסיק ^(א) רבא גופיה גבי הא דמתן התם אס אין כתב ידן יוצא דמקום אחר הרי אלו נאמנים לומר אנוסים היינו לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת נפשות אצל אמרו מחמת ממון אין נאמנים ואמאי אין נאמנים דהוה לן לפלוגי דיצורא ולומר דאנוסים היו ולא מחמת ממון אלא מחמת נפשות ואומר ר"י דלא פלגינן דיצורא כדי לפסול השטר דמדאורייתא עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן כצ"ד א"ג התם בכל ענין שהם אנוסים אס לא מחמת נפשות הוו רשעים הלכך לית לן למיתלי בלאונם מחמת נפשות דהוי מיעוטא **א**: **ואין אדם משים עצמו רשע**. היינו לפסול את עצמו מזה נאמן הוא לומר גבי אכילת חלב מזה הייתי כדאמר בכריתות (דף יג. וסז) דאין לנו לכופו להציא גולין לעזרה לפי דבריו והא דקאמרין בהאיס כהאיס מקדש (קדושין דף ג. וסז) גבי הבא לי מן החלון או מן הדליוסקמא דלא עביד איניש דמשוי נפשיה רשעא לומר מויד הייתי לאו משום שלא יהא נאמן לומר מויד הייתי דפשיטא דנאמן אלא כלומר שאין צרנון אומר בענין דמשוי נפשיה רשיעא וא"ת דהשתא משמע דנרצע לרצונו פסול לעדות ונפרק זה צורר (סנהדרין דף כו:) איכא למ"ד דחשוד על העריות כשר לעדות וי"ל דהתם כחשוד שהוא פריץ וממייחד עם העריות ולא ודאי צא על הערוה כדפי' התם בקונטרס ומאן דפריך התם עני מרי ארבעים ככתפיה וכשר היינו משום דמלקין על לא טובה השמועה וא"ת וכי ודאי צא על הערוה אמאי פסול הא רשע דחמס בעינן שיהא רע

לשמים ולצריות וזה אין רע לצריות כגון אוכל נבלות להכעיס דכשר לרצא בפרק זה צורר (שם כ"א.) וי"ל דהוי כמו אוכל נבלות לתאבון דפסול לכולי עולמא אע"פ שאין רע לצריות דמיו דחשוד לעצור בשביל הנאת עצמו חשוד נמי להעיד שקר בשביל ממון והכי נמי צא על הערוה: **לַיִמָּא רב יוסף דאמר ברבי יהודה**. ^(א) תימיה דהכא לרבי יהודה לית ליה פלגינן דיצורא ונפרק החולץ (לקמן דף מז. וסז) אמרינן האוהא דאתא לקמיה דרבי יהודה ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי א"ל נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה יכול לפסול את בניך בניו כשרים) אלא הא דפסלינן היינו לאוסרו בצט ישראל דשיה אנפשיה חמיכה דאיסורא או אס נגח שור של ישראל את שורו פטור מטעם הודאת בעל דין והיהא דר' יהודה גופא קשיא וסז נפרש בעזרת השם: **בַּאֲמֹר** **אני הייתי עם הורגיו**. אור"י דלע"ג דאמר הרגוהו נעשה כאומר אני הייתי עם הורגיו וכענין זה מפרש ר"ת ורבינו חננאל צפ' מי שאחוזו (גיטין עג. ד"ה אמר) כזאומר מעת שאני בעולם נעשה כאומר: **בַּמַּגִּיזֹת קפויקיא**. יש ספרים דגרסי כמזיגת והוי כמו כמזיגת עבדאיש' כמו שמלה שלמה. ר"י: **מַעֲמָא דב"ד הא בי תרי זא**. ואע"ג דאמרין בריש השולח (גיטין דף נב: וסז) דלתרי נמי בי דינא קרו להו מ"מ אור"י דדייק שפיר דמדחלי טעמא צביט דין ולא קאמר מפני שהיו ב' ש"מ דלא סגי הכא בתרי ועוד דומיא דחליה דצב' אע"ג דאיכא מאן דמכשר בפרק מנאות חליהה (לקמן דף קד.) ביחדי קא תנא לא סבר לה כוותיה דחד ודאי לא מיקרי צ"ד ואיכא נמי רננה כחד: **לָא** חשו **חבמים** **לְדָבָר** זה. ואע"ג דשרי [ב] מ"מ בעל נפש יתרחק דמתני' עלה באלו טרפות (וחולין דף מד: וסז) דן את הדין ויזה ומייז טימא וטיהר וכן העדים שהעידו כולם רשאים ליקח אצל חכמים אמרו התרחק מן הכיעור ומן הדומה לו וא"ת הא אמרינן בקוף התקבל (גיטין דף סז. וסז) גבי חיישינן שמא משכור עדים דיצורא אמרי מעשה לא עבדי וי"ל דכשמעידים שקר חשיב נמי מעשה כדפי' בקונטרס כיון דעל פיהם נגמר ולא קרי דיצורא התם אלא כזאומר אמרו שאומר מן הבעל לטופר ולעדים לכתוב ולחתום דלא נגמר הדבר על ידיהם: **אֲמַר** **לְהוּ** **מתני'** **היא הנמשע** ב'. ולנטען על אשת איש לא דמי דהתם נדון שיצילא אס הוא אמת אסירא ליה אצל הכא שאסר את האשה בנדר אפילו אסרה שלא כדין כיון שגירשה בעלה שריא לחכם מדאורייתא **א**: אגירושין

כיצד פרק שני יבמות

גולן **דדצריהס**. כמו מפרמיז יונים ומשחק בקוציא דתנן (ר"ה דף כב.) כל העדות שאין האשה כשרה לה אף הן אינם כשרים ועלה אמר רב מנשה זאת אומרת גולן דדצריהס כו': רבא פליג עליה דרב יוסף ואמר אפי' אמר פלוני רבעני לרצוני הוא ואחר מזטרף להורגו לרובע דכיון שזה מתכוין לעדות נאמן הוא אצל דצרו ואין נאמן על עצמו ממנה שאמר לרצוני דאדם קרוב אצל עצמו וקרוב פסול לעדות בין לטובה בין לרעה הלכך אינו נעשה רשע בעדות עצמו: **ואין אדם משים**. את ^(א) עדותו עדות אצל עצמו לעשות רשע. והא דקי"ל (צ"מ דף ג:) הודאת פיו כמאה עדים דמי הנ"מ לממונה אצל לקנסא ולענוש מלקות וליפסל לא: **ושאני עדות אשה דאקילו צה רבנן**. הלכך אפילו רשע נאמן ואנא לית לי

דרצ מנשיא דלומר הא דדצרי מורה פסול: **אלא רב מנשיא דאמר כרבי יהודה**. והכי מיתוקס סוגיא רב יוסף מוקים לרב מנשיא כרבי יהודה ורב מנשיא מוקי לרב יוסף כרבי יהודה: **אני הייתי עם הורגיו**. אצל לא נגעתי צו: **ע"י נסטיטוס**. לפי שהיה עמאן: **מתני'** **נדרה**. שנדרה הנאה מבעלה ולא הפך לה ובאתה לחכם להמיר לה ולא מנא פתח לחרטה: **לא ישאנה**. משום חשד: **שהוא צ"ד**. כלומר מילין או חליהה לא עשה חכם זה ביחדי דקי"ל^(א) חליהה ומילין צב' ומלתא לא חשידי: **גב' הא ספירה**. ואח"כ מת בעלה או גירשה ישאנה שאין כאן חשד: **לעולם נזהר**. ודקשיא לך מדקתני שאסר מכלל דבר מישרי הך אין ביחיד מומחה וכדרכ חסדא בנדר^(א) ציחיד נערה המאורסה: **צ"ד**. ג'. **לא חשו חכמים לדבר זה**. לומר לא יקחו שוב שדה זו מן הלוקח וכן העד של גט לא ישא את האשה: **היא גופה**. כלומר ה"ה דתרי נמי לא חשידי והא דקתני שהוא צ"ד לאו משום לאפוקי מחשדא אלא לשאמועי' דאין מילין כפחות מג' ולאפוקי ממאן דאמר צפ' [צ"ש] (לקמן קו:.) מילין בשנים: **כנס מהו שיצילא**. אחסכ ואמציה גט [א] קאי: **גמרא** **או סבירא**. האי דאמרת כנס אין מוציא

להו כנס מהו שיוציא רב כהנא אמר כנס מוציא רב אשי אמר כנס אינו מוציא תני להו רב זוטי דבי רב פפי כדברי האומר כנס אינו מוציא אמרו ליה רבנן לרב אשי ^(א) גמרא או סברא אמר להו מתני' היא ^(א) הנמשע משפחה ונשתחררה מעובדת כוכבים ונתגיירה הרי זה לא יכנוס ואם אין מוציא אלמא ברננה

לשמים ולצריות כגון אוכל נבלות להכעיס דכשר לרצא בפרק זה צורר (שם כ"א.) וי"ל דהוי כמו אוכל נבלות לעצור בשביל הנאת עצמו חשוד נמי להעיד שקר בשביל ממון והכי נמי צא על הערוה: **לַיִמָּא רב יוסף דאמר ברבי יהודה**. ^(א) תימיה דהכא לרבי יהודה לית ליה פלגינן דיצורא ונפרק החולץ (לקמן דף מז. וסז) אמרינן האוהא דאתא לקמיה דרבי יהודה ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי א"ל נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה יכול לפסול את בניך בניו כשרים) אלא הא דפסלינן היינו לאוסרו בצט ישראל דשיה אנפשיה חמיכה דאיסורא או אס נגח שור של ישראל את שורו פטור מטעם הודאת בעל דין והיהא דר' יהודה גופא קשיא וסז נפרש בעזרת השם: **בַּאֲמֹר** **אני הייתי עם הורגיו**. אור"י דלע"ג דאמר הרגוהו נעשה כאומר אני הייתי עם הורגיו וכענין זה מפרש ר"ת ורבינו חננאל צפ' מי שאחוזו (גיטין עג. ד"ה אמר) כזאומר מעת שאני בעולם נעשה כאומר: **בַּמַּגִּיזֹת קפויקיא**. יש ספרים דגרסי כמזיגת והוי כמו כמזיגת עבדאיש' כמו שמלה שלמה. ר"י: **מַעֲמָא דב"ד הא בי תרי זא**. ואע"ג דאמרין בריש השולח (גיטין דף נב: וסז) דלתרי נמי בי דינא קרו להו מ"מ אור"י דדייק שפיר דמדחלי טעמא צביט דין ולא קאמר מפני שהיו ב' ש"מ דלא סגי הכא בתרי ועוד דומיא דחליה דצב' אע"ג דאיכא מאן דמכשר בפרק מנאות חליהה (לקמן דף קד.) ביחדי קא תנא לא סבר לה כוותיה דחד ודאי לא מיקרי צ"ד ואיכא נמי רננה כחד: **לָא** חשו **חבמים** **לְדָבָר** זה. ואע"ג דשרי [ב] מ"מ בעל נפש יתרחק דמתני' עלה באלו טרפות (וחולין דף מד: וסז) דן את הדין ויזה ומייז טימא וטיהר וכן העדים שהעידו כולם רשאים ליקח אצל חכמים אמרו התרחק מן הכיעור ומן הדומה לו וא"ת הא אמרינן בקוף התקבל (גיטין דף סז. וסז) גבי חיישינן שמא משכור עדים דיצורא אמרי מעשה לא עבדי וי"ל דכשמעידים שקר חשיב נמי מעשה כדפי' בקונטרס כיון דעל פיהם נגמר ולא קרי דיצורא התם אלא כזאומר אמרו שאומר מן הבעל לטופר ולעדים לכתוב ולחתום דלא נגמר הדבר על ידיהם: **אֲמַר** **לְהוּ** **מתני'** **היא הנמשע** ב'. ולנטען על אשת איש לא דמי דהתם נדון שיצילא אס הוא אמת אסירא ליה אצל הכא שאסר את האשה בנדר אפילו אסרה שלא כדין כיון שגירשה בעלה שריא לחכם מדאורייתא **א**: אגירושין

מסורת הש"ס

(א) כחצות יח: סנהדרין ט:
כה. ט (נע' רש"א),
ג (מאוספתא פ"ד),
ד (נשנת כנס וש"נ),
ה (מאוספתא פ"ד ע"ש),
ו לקמן קא: בטרות לא,
ז (נבכורות לו: לימא וע"ש היעוב),
ח מדרים עמ: ע"ש ב"צ קב: קבל. בטרות לא,
ט (צ"ל דתניא), י גיטין סו., י (לקמן קא: קו:),
י (ערושין ס. ב"צ עו.),
יג (לעיל כד: ע"ש),
ט (סנהדרין ב.), ס (ע"ש שהוא רמי בר חמא,
ע) רש"ל מ"ו, פ) מרנוס על בעי העברים נמנדר לג פ' מ"ד.

גליון הש"ס

גב' והאמר (רב) א"ח בר אבין. צ"ל (נדה) סדר הדיוות כחקמה לוח ד:
תוב' ד"ה לימא רב יוסף דאמר ב"ח תיבה דהבא וכו'. עיין משנות רשד"ס חלק י"ד סומן רנד:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואין אדם משים את עצמו רשע אין עדותו:

הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה כנס מהו שיצילא תחכם ואמתיא גט קאי. י"ב ויכ' הרמב"ם ושו"ע. אצל רש"יא כתב דלא קאי רק על מתני' ע"כ החכם ויכ"ה ברא"ש להדיא ויכ"ה בתוספתא ועט"ז (ועמ"ש רבינו ב"ה) ע"ע סימן יב ק"כ ב: [ב] תוב' ד"ה לא כי מ"מ צ"ע יתחקק. י"ב אצל לטעם הידועלמי ר"ל דאף לפתחלה מותר ואין כאן היתח דלא"כ ל"ל שאין שנים כי אפילו בשביל שיהיה כמו במקח וממש"ש (ע"ש בס"ק ה:)

תוספות ישנים

(א) ועי"ל דלמי הכא שיש לנו לומר פלגינן דיצורא דשכאמר פלוני רבעני מעמה נהרג הרובע בין לאחוסו בין לרצונו ולא צריך חו לומר לאחוסו או לרצונו וא"כ כי אמר אחרי כן לרצונו פלגינן דיצורא דמלתא דרבעני חשיבא כמי עצמה היא והוי כחרי דצורי אצל התם כי אמרו אנוסים היינו אין הדבר כלום עד שיפרשו אס מחמת ממון אס מחמת נפשות לכן לא צי"ך לחלק הדבור שאין זה בלא זה כלום: באומר אני הייתי עם הורגיו. יש גורסים כצ"ק פ"י (כ"ש) נכשין דמהוי כשזאומר הרגנוהו כמו אס היה אומר אני הייתי עם הורגיו והוי כדאמרין בניטין כאומר מעת שאני בעולם ויתחא שאינו מוגיה המשנה: (ב) וחלף פ"י צ"ל דכי צעל לעיל כמו שצויא לא קאי אלא אחסכ שאסר וכו' דאי קאי אכולהו כדפי' לעיל מאי שא דלא מפקינן הכא ברננה ונטעמן מפקינן אף ברננה. דגם הכא אס הרננה אמת שמשקר מהאי דלומר מת

הרגתיו אסורה לו מן התורה שעדיין אשת איש היא אלא ודאי לא קא בעי אלא מחסכ שאסר האשה בנדר על בעלה:

צ א מ"י פ"ב מהלכות גירושין הלכה ח סמג
עשין ג טוש"ע אה"ע סימן ח סעף ג:
צב ב מ"י פ"ב מהל' עדות הל' ב ופ"י"ג מהל' גירושין הלכה י סמג
לאין ריד טוש"ע ח"מ ח סעף ג:
צב ג מ"י פ"י מהלכות גירושין הלכה יד טוש"ע אה"ע סימן יב סעף ב:
צג ד ה מ"י פ"ו מהל' שבעות הלכה א ה טוש"ע אה"ע סימן יב סעף א:

צד ו מ"י שס טוש"ע אה"ע ס"י יב סע"ב:
צזה ז שס סעף א:

תוב' חד מקבא' מוציא: **אמר** רב מנשה גולן דדבריהם כשר לעדות הא דרברי תורה פסול לעדות אשה: **הא** דתנן החכם שאסר את האשה בנדר לא ישאנה וקי"ל ביחיד מומחה ולפום הכי אמ התירה ישאנה אבל בתלתא אפילו אסור ישאנה משום שהם ב"ד ובכבודות פרק כל פסולי המקורשים דכי אמרי' הפרט נדרים בשלשה הדיוטות במקום שאין שם מומחה ורבי יהודה ס"ל התם ואחד מהם חכם ולית הלכתא כוותיה ומקשינן התם מכלל דתנן כל דהוי ומשנינן דמסבירי להו וסבירי: גרסינן בשלחי נדרים הויא איתתא וכל יומא דמשמש מקדמא ומשיא לגברא ויומא חד איתתא ליה מיא לממשא א"ל את מילתא לא הות האדינא א"ל א"כ חד מהוי נכרים דהוה הכא אמר ר"צ עיניה נותנה באחר וכו':

מוסף רש"י

אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע. אין אדם נפסל לעדות אשתא פיו, דלכל קרוב אצל עצמו הלכך אין אדם יכול לטו שט עצמו רשע, כלומר על עדות עצמו אינו נעשה רשע, שהרי מורה פסלה קרוב לעדות, והכרי הערוה דפלגינן דיצורא ומתימנינן ליה לגבי חבמיה ולא מתימנינן ליה לגבי ידיה (לפסול לעדות (סנהדרין ט) דהא אין קרוב מעיד לא לזכות ולא לחובה ואדם קרוב אצל עצמו (שם כה.), משום ראייה. בתמיה (סוכה כח.). **מִיֵּאנָה** או **שחלצה בפניו**. אשה כפני החכם, מותר לישאה, ואינו נחשד לומר על מנת כן המירה, מפני שהוא ב"ד. כלומר שלא הול היה לגדו אס אלא בית דין שלטה היו שם (בבבורות א.) כלומר לא יחיד הוא שם דיתמא בשבילו נתיקין, שהרי צ"ד היה שם ואין צ"ד פחות משלטה (לקמן א.) ביחיד מומחה. בקי בגמרא, כלומר רח. מובחא (רשב"ם ב"ב עב.) **עדים** **החתומים** **כו'** **לא חשו חכמים לדבר זה**. מאחר שמכריזן חתימתן לא חשו לומר שקר חתמו (גיטין טו.) **הנמשע**. חשוד, כלומר שטעונים עליו דבר נעו (ועי' בד.).